

# ร่างเอกสารทางกฎหมายประจำแพลตฟอร์ม

## ข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

สถานะเอกสาร: ร่างฉบับเตรียมการ (สำหรับโมเดล SaaS บุคคลธรรมดา ร่วมกับระบบชำระเงิน Omise)

คำแนะนำ: ร่างเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยกำหนดให้ "ผู้ให้บริการ" มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาตามที่ระบบบันทึก และใช้โครงสร้างการจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดในฐานะผู้พัฒนาเครื่องมือ (Software Provider) เท่านั้น เนื้อความทั้งหมดออกแบบมาเพื่อนำไปจัดวางบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในขั้นตอนการสมัครใช้งาน

## ส่วนที่ 1: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service)

ต้อนรับสู่แพลตฟอร์มของเรา (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" หรือ "แพลตฟอร์ม") แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Software as a Service) ในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการข้อมูลสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การกดสมัครสมาชิก การเข้าสู่ระบบ หรือการใช้งานฟีเจอร์ใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้ ถือว่าท่านได้อ่านเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตนเองตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ทุกประการ หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณายุติการใช้งานแพลตฟอร์มโดยทันที

### ข้อ 1. คำจำกัดความ

- "ผู้ให้บริการ" หมายถึง เจ้าของระบบ ผู้พัฒนา และผู้ดูแลรับผิดชอบแพลตฟอร์มนี้ในนามบุคคลธรรมดา
- "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Agent) บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่สมัครบัญชีเข้าใช้งานเครื่องมือต่างๆ บนแพลตฟอร์ม
- "ลูกค้านักใช้บริการ" หมายถึง ผู้เช่า ผู้ซื้อ หรือเจ้าของทรัพย์สิน (Owner) ที่มีความเกี่ยวพันทางธุรกิจกับผู้ใช้บริการ และมีการนำข้อมูลเข้ามาจัดเก็บหรือประมวลผลผ่านระบบ
- "ข้อมูลบริการ" หมายถึง ฟีเจอร์ เครื่องมือ ระบบออกสัญญาอัตโนมัติ และระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้

### ข้อ 2. ขอบเขตการให้บริการและการชำระเงิน

2.1 แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นเพียง "ผู้จัดหาเครื่องมือเทคโนโลยี" เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีสถานะเป็นตัวแทนร่วม นายหน้าช่วง หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจใดๆ กับผู้ให้บริการ

2.2 การเรียกเก็บเงินบนแพลตฟอร์มนี้ จะเป็นไปเพื่อ "ค่าธรรมเนียมการใช้บริการซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือ" ตามอัตราที่ระบบกำหนดไว้เท่านั้น การชำระเงินจะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินภายนอกที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง (Omise บจก. โอมิเซ) แพลตฟอร์มไม่มีนโยบายและไม่มีระบบในการรับฝากเงิน โฮลเงิน (Hold) หรือพักเงินมัดจำ/ค่าเช่าระหว่างผู้ให้บริการกับบุคคลภายนอกเด็ดขาด

### ข้อ 3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อระบบออกสัญญาอัตโนมัติ (คำเตือนสำคัญ)

**ข้อความสำคัญปฏิเสธความรับผิด:** ระบบการออกสัญญาเช่า หรือสัญญาใดๆ บนแพลตฟอร์มนี้ เป็นเพียงระบบประมวลผลคำสั่งอัตโนมัติตามชุดข้อมูลที่ใช้บริการพิมพ์ระบุเข้ามาเท่านั้น ผู้ให้บริการมิได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หรือผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำนิติกรรมสัญญา ผู้ใช้บริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจทาน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาในสัญญา ก่อนนำไปให้บุคคลภายนอกลงนามทุกครั้ง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาหรือผลบังคับใช้ของสัญญานั้นในทุกกรณี

### ข้อ 4. หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการรับรองสิทธิ์ในข้อมูล

4.1 ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่า ตนเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวเหนือข้อมูลของ ลูกค้า ข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน หรือข้อมูลห้องเช่าใดๆ ที่นำเข้าสู่ระบบ และรับรองว่าได้ดำเนินการขอความยินยอม (Consent) หรือมี ฐานทางกฎหมายรองรับในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้ว

4.2 แพลตฟอร์มจะจัดพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูล "เฉพาะรายการห้องเช่าและข้อมูลติดต่อสาธารณะของผู้ใช้บริการ" ตามที่ผู้ให้บริการเลือกตั้งค่าให้เป็นสาธารณะเท่านั้น ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลหลังบ้าน ข้อมูลประวัติลูกค้า หรือรายละเอียดเชิงลึกของ เจ้าของทรัพย์สิน จะถูกปิดบังไว้เป็นความลับส่วนบุคคลของผู้บริการรายนั้นๆ เท่านั้น

4.3 หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน หรือตรวจพบว่าข้อมูลหน้ารายการทรัพย์สินสาธารณะใดๆ มีลักษณะแอบอ้าง ละเมิด ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย หรือเป็นข้อมูลเท็จ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการ "แจ้งเตือนและนำลง" (Notice and Takedown) โดยมีสิทธิ์ลบหรือระงับการแสดงผลข้อมูลสาธารณะนั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ค่าเสียหายใดๆ ของผู้ให้บริการ

### ข้อ 5. การจำกัดความรับผิดชอบด้านระบบเทคนิค

ผู้ให้บริการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบหลังบ้านให้มีความเสถียรและปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการ ไม่รับรองว่าการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มจะไม่เกิดการหยุดชะงัก ล่าช้า หรือมีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากระบบอินเทอร์เน็ต เครือข่าย หรือเหตุสุดวิสัยทางเทคนิค และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของข้อมูลในระบบอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยเหล่านี้ ผู้ใช้ บริการควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้ด้วยตนเองเสมอ

### ข้อ 6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการระงับสิทธิ์

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ผ่านหน้าแพลตฟอร์ม หากผู้บริการยังคงใช้งานระบบต่อไปหลังการประกาศเปลี่ยนเงื่อนไข จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขใหม่โดยปริยาย หากผู้บริการละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการให้บริการหรือปิดบัญชีผู้บริการได้ทันที

## ส่วนที่ 2: นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการที่แพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") เก็บรวบรวม ใช้ และรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (นายหน้าอสังหาริมทรัพย์) รวมถึงแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เพื่อให้ท่านมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้งานเครื่องมือของเรา

### ข้อ 1. บทบาทหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**การชี้แจงสถานะทางกฎหมาย:** ภายใต้การให้บริการแพลตฟอร์มนี้ แพลตฟอร์มและผู้ให้บริการมีสถานะเป็น **"ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" (Data Processor)** เท่านั้น เนื่องจากระบบทำหน้าที่ประมวลผล จัดเก็บ และส่งคำสั่งตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่วนผู้ให้บริการ (นายหน้า) มีสถานะเป็น **"ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" (Data Controller)** ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายโดยตรงต่อลูกค้าหรือเจ้าของทรัพย์สินของท่าน

### ข้อ 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ผู้ให้บริการจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการเครื่องมือและการจัดการบัญชี ได้แก่:

- **ข้อมูลบัญชีผู้ใช้:** ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID, ภาพโปรไฟล์ (ถ้ามี)
- **ข้อมูลทางเทคนิค:** หมายเลข IP Address, ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Log), ประเภทของอุปกรณ์โมบาย (เช่น iPhone 14 Pro) และพฤติกรรมการใช้งานระบบเพื่อความปลอดภัยและการปรับปรุงระบบ
- **ข้อมูลการชำระเงิน:** ประวัติการทำรายการชำระเงินค่าระบบ (โดยข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารจะถูกจัดการและเก็บรักษาโดย Omise ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Gateway มาตรฐานสากล แพลตฟอร์มไม่ได้จัดเก็บเลขบัตรเครดิตของท่านไว้บนระบบหลังบ้านของเราเอง)

### ข้อ 3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานสัญญาและฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

1. เพื่อเปิดสิทธิ์และอำนวยความสะดวกในการใช้งานเครื่องมือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการออกเอกสารสัญญาตามคำสั่งของท่าน
2. เพื่อตรวจสอบรายการชำระเงินค่าบริการระบบและยืนยันสถานะสมาชิก
3. เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ ป้องกันการสวมรอย บัญชีผี หรือพฤติกรรมการใช้งานที่เสี่ยงต่อการทุจริต
4. เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถาม ยืนยันรหัส OTP หรือแจ้งเตือนสถานะต่างๆ ภายในระบบ

### ข้อ 4. มาตรการรักษาความปลอดภัยและการแยกส่วนข้อมูล (Data Isolation)

4.1 ผู้ให้บริการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด โดยได้วางระบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หลังบ้านในลักษณะ **Data Isolation** ซึ่งข้อมูลที่ผู้ให้บริการแต่ละท่านบันทึกไว้ (เช่น รายชื่อลูกค้า ข้อมูลเจ้าของห้อง หรือแบบร่างสัญญา)

จะถูกแยกโครงสร้างและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างเด็ดขาด บัญชีผู้ใช้รายอื่นจะไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าถึงข้อมูลหลังบ้านของท่านได้

4.2 เราเลือกใช้บริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสากล มีการเข้ารหัสข้อมูลการรับส่ง (HTTPS/SSL) และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลหลังบ้านเฉพาะผู้ดูแลระบบที่จำเป็นเท่านั้น

## ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

เราจะไม่มีการเปิดเผย ขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลหลังบ้านของท่านหรือของลูกค้าท่านแก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้:

1. การเปิดเผยข้อมูล "รายการห้องเช่าและข้อมูลติดต่อตัวแทน" สู่หน้ารายการสาธารณะตามความประสงค์และคำสั่งตั้งค่าของผู้ใช้บริการเอง
2. การส่งต่อข้อมูลทำรายการชำระเงินไปยังระบบ Omise เพื่อประมวลผลการตัดยอดเงินค่าบริการ
3. กรณีที่มีคำสั่งศาล หรือหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่พนักงานตามกฎหมาย

## ข้อ 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้ใช้บริการ ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมาย PDPA ทุกประการ รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการขอสำเนา สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอระงับการใช้ หรือสิทธิในการขอลบบัญชีและข้อมูลของท่านออกจากระบบคลาวด์ของเรา โดยท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านเมนูตั้งค่าภายในแอปพลิเคชัน หรือติดต่อผู้ให้บริการตามช่องทางที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์